

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 571/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสง่า จิระประภักดิ์ กับพวก

จำเลย

นายประพันธ์ ภัทรชัยยาคุปต์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติเฟ้น
พ.ศ. 2472 มาตรา 53 ฯลฯ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 จำคุก 20 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฯลฯ สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้
ยังจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 179)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 191แผ่นที่ 14 และ
แผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกามาแล้วรวมสองครั้ง
ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 175,183)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 2

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ